

חוזזה

שנערך ונחתם בפתח תקווה ביום _____ לחודש _____ שנת 2026

-בין-

[להלן: "העירייה"] עיריית פתח תקווה

מרח' העלייה השנייה 1, פתח תקווה

-לבין-

[להלן: "הספק"] פט וואש בע"מ ח.פ 517145033

מרח' עוזי חיטמן 8, ראש העין

הואיל והספק מצהיר כי הינו בעל הזיכיון הבלעדי להצבת ולהפעלת מתקני רחיצת כלבים ללא מגע יד אדם מצד הספק, (self service) אוטומטיות הפועלים במתכונת של שירות עצמי בפריסה ארצית [להלן: "המתקנים"], והינו בעל הניסיון, הידע, היכולת, הציוד והמשאבים; הדרושים לביצוע כלל השירותים הנדרשים בחוזה זה

והואיל והעירייה מעוניינת לקדם שירותים חדשניים לרווחת תושבי העיר ונתנה הסכמתה לעריכת ניסיון בתנאים המפורטים בחוזה זה (להלן: "פיילוט"), לצורך בחינת היתכנות הצבת המתקנים; ברחבי העיר, תפעולם והשימוש בהם ע"י תושבי העיר

והואיל וועדת המכרזים של העירייה, אישרה ביום 1.3.2026 להתקשר עם הספק בפטור של ספק יחיד, לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים שיש ביכולתם לספק את השירותים

והואיל והצדדים מבקשים להסדיר ביניהם את תנאי הפיילוט להצבת ולהפעלת המתקנים; כאמור בעיר בחוזה זה

לפיכך כרתו ביניהם הצדדים את החוזה כדלקמן:

1. מבוא

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. נספחי החוזה הינם:

נספח א' - מפרט טכני.

נספח ב' - מפרט בטיחות.

נספח ג' - אישור קיום ביטוחים.

נספח ד' - תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או לחבר מועצה.

נספח ה' - אבטחת מידע, הגנת הפרטיות וניהול מערכת.

2. הצהרות והתחייבויות הספק.

הספק מצהיר בזאת כדלקמן:

2.1 כי קרא את החוזה על נספחיו והבינו, בדק את כל התנאים הקשורים במתן השירותים הדרושים וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בשל חוסר הבנה ו/או פרשנות כזו או אחרת של תנאי החוזה.

2.2 כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת, לביצוע התחייבויותיו מכח חוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה וביצוע התחייבויותיו על פי דין, לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

2.3 כי יש בידו את הניסיון, הידע, היכולת, לרבות הכלכלית, הציוד, המשאבים וכח האדם, הדרושים לביצוע כלל השירותים הנדרשים בחוזה זה על נספחיו.

2.4 כי יש ויהיו בידו לאורך כל תקופת החוזה, כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין, לביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה.

2.5 כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים, יזכו את העירייה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ולפי כל דין.

2.6 כי ידוע לו שמימוש החוזה, כולו או חלקו, לרבות תקופת ההתקשרות מכוחו והיקפו, הינו בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה וכי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בקשר להסתמכות ו/או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה דומה בעניין זה, והוא מוותר בזאת מראש בוותור מוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

הספק מצהיר בזאת כי הוא מנהל פנקסים כדין ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976 וכן בעל אישור תקף מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור.

הספק מצהיר כי התמורה המפורטת בחוזה זה, מגלמת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים מכח חוזה זה, לרבות רווחים וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת.

הספק מתחייב כי לא יתחייב ו/או יפעל במעשה או במחדל בשם העירייה ו/או מי מטעמה, בכל אופן וצורה שהם וכן לא יודה כלפי צד שלישי בחבות של העירייה, אלא אם קיבל הסכמתה מראש ובכתב ובהתאם לתנאים שיוסכמו.

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות החוזה על נספחיו, ולדאוג לביצוע השירותים בהתאם להוראות המפרט הטכני שצורף כנספח א' לחוזה.

3. מהות ההתקשרות

3.1 העירייה מעוניינת להציב ברחבי העיר, במקרקעין שבבעלותה, 2 מתקני רחיצת כלבים ללא מגע יד אדם (כאמור לעיל: (self service) אוטומטיות הפועלים במתכונת של שירות עצמי "המתקנים"), כאשר בעל כלב יכול להביא את כלבו לשטיפה, תמורת תשלום שיבוצע אוטומטית במתקנים באמצעות כרטיס אשראי. הספק ידרש להציב את המתקנים, לדאוג לתפעולם השוטף, לרבות מילוי המתקנים בחומרי שטיפה אורגניים (שמפו ומרכך) ולתחזוקתם התקינה במהלך כל תקופת ההתקשרות. חיבורי המתקנים לתשתיות המים, החשמל והביוב, ייעשו על ידי העירייה ובהשתתפות הספק בעלויות חיבור התשתיות הנ"ל בסך ₪ 20,000 בתוספת מע"מ לכל מתקן. בכפוף לקבלת הצעת מחיר מפורטת ואישור הספק מראש

3.2 חוזה זה מטרתו עריכת פיילוט לצורך בחינת היתכנות הצבת והפעלת המתקנים, תפעולם והשימוש בהם ע"י תושבי העיר ולבחינת הצלחת השירותים לשביעות רצון העירייה, הכל בהתאם להוראות החוזה על נספחיו ובפרט הוראות המפרט הטכני שצורף כנספח א' לחוזה. למען הסר ספק, הקביעה בדבר הצלחת הפיילוט נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

3.3 הובהר לספק כי ככל שהעירייה תהא מעוניינת בהמשך התקשרות ו/או בהרחבת ההתקשרות, יהא עליה לעשות כן באופן הקבוע בדיון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

3.4 כן הובהר לספק כי העירייה אינה מתחייבת להאריך עימו את ההתקשרות מכח חוזה זה ו/או להתקשר עימו בחוזה נוסף מעבר לחוזה זה, אף לא במקרה של הצלחת הפיילוט, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ולספק לא תהיה כל טענה בגין כך

4. תקופת ההתקשרות

4.1 תקופת ההתקשרות תהיה בת על 6 חודשים והעירייה תהא רשאית להאריכה לתקופה מוגבלת של עד 6 חודשים, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב בת 30 יום לספק ובכפוף להסכמת הצדדים בכתב.

4.2 מובהר כי תקופת ההתקשרות הנ"ל תחל להימנות ממועד קבלת אישור העירייה בכתב לכך שהצבת המתקנים הושלמה, שחיבורי המתקנים למים, לחשמל ולביוב הושלמו ושהספק אישר לעירייה בכתב כי בוצעו כלל הבדיקות הדרושות לצורך הפעלת המתקנים וכי ניתן להפעילם לשימוש הציבור.

5. אישורים, רישיונות והיתרים.

5.1 הספק מתחייב כי יהיו בידיו כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין למילוי כלל התחייבויותיו על פי החוזה.

5.2 ללא מגע יד אדם מצד הספק; (self-service) המתקנים יופעלו במתכונת שירות עצמי לפיכך ובהתאם לדין, לא נדרש רישיון עסק על מנת להפעיל את התחנות.

5.3 לצורך הקמת והפעלת המתקנים, הספק לא נדרש היתר בנייה, למעט אישור מהנדס לעיגון ויציבות המבנה.

5.4 מובהר, כי ככל שאין ברשות הספק, רישיון ו/או היתר ו/או אישור אשר היה עליו להחזיק ברשותו ו/או אשר יידרש להציג לצורך מתן השירותים מכח חוזה זה ו/או מכח הדין, תהא העירייה רשאית להביא חוזה זה לכלל סיום באופן מידי ללא מתן הודעה מוקדמת.

6. עמידה בתקני רעש והפרעה לציבור ואמצעי בטיחות וזהירות.

6.1 הספק מתחייב כי בתקופת ביצוע השירותים והצבת המתקנים, לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא

יפריע שלא לצורך, בזכות השימוש, המעבר, וההחזקה של אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב. הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח את האמור לעיל. הספק מתחייב כי המתקנים עומדים בתקנות רעש החלות בישראל.

6.2 במקרה של הפרעה כאמור, בין לצורך ובין שלא לצורך, הספק יפעל באופן מיידי להסרת ההפרעה ויביא לפינוי המתקנים, ככל שנדרש לעשות כן ו/או בהתאם לדרישת העירייה. הספק בלבד יישא בהוצאות תיקון ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים במידה ויתבקשו.

6.3 כן מתחייב בזאת הספק לנקוט בכל תקופת ההתקשרות, בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מתן השירותים נשוא החוזה, באופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש.

6.4 למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר הצעת הספק, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.

7. כח אדם.

הספק ימנה איש קשר קבוע מטעמו, אשר יעמוד בקשר שוטף ורציף מול העירייה, בכל הקשור למילוי התחייבויות הספק על פי חוזה.

8. תמורה

8.1 בתמורה למתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה זכאי הספק לקבלת התשלומים אשר יתקבלו מהשימוש במתקנים, בניכוי 8.5% (שמונה וחצי) אחוזים מכלל התשלומים הנ"ל, אשר יועברו לעירייה (להלן: "התמורה").

8.2 מובהר בזאת, כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירותים על פי תנאי החוזה בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק נשוא החוזה.

8.3 כן מובהר כי לא יתווספו לתמורה, סכומים נוספים בהווה או בעתיד מכל מין וסוג שהוא, לרבות: תוספות מחיר בגין עליה בשכר העבודה, ו/או שינויים בשער מטבע, ו/או שינויים בעלויות החומרים ו/או העלאת מיסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא.

8.4 כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד, על ביצוע השירותים עפ"י חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו.

9. גביית תשלומים בגין השימוש במתקנים והתחשבנות מול הספק

9.1 התשלום עבור השימוש במתקנים, עבור כל שימוש במתקן לא יעלה ע"ס של ₪ 55 (כולל מע"מ) (צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן בתום כל שנה או בהסכמה בין הצדדים) וייעשה באמצעות כרטיסי אשראי.

9.2 הספק יעניק הנחה מהתשלום בגין השימוש במתקנים הנקוב לעיל, בסך של 10 (עשרה) אחוזים, לנכים, לבעלי מוגבלויות ולבני גיל הזהב (מגיל 65 ומעלה) הרשומים כבעלי כלבים במאגר העירייה, כנגד הצגת תעודת זכאות מתאימה. כן תוענק הנחה בסך של 5 ההנחות יינתנו באמצעות מערכת PetWash (חמישה) אחוזים, לחברי מועדון הלקוחות של הסליקה הממוחשבת.

9.3 כלל התשלומים שיתקבלו מהשימוש במתקנים, יבוצעו באמצעות כרטיסי אשראי וייגבו (Nayax כגון) באמצעות חברת סליקה מוסמכת בישראל.

9.4 בתום כל חודש קלנדרי, ימציא הספק לעירייה דו"ח סליקה רשמי. דו"ח זה ייבדק ע"י מנהלת השירות הווטרינרי בעירייה ו/או מי מטעמה לצורך קבלת אישור כי הדו"ח מאשר את כל הסליקות שבוצעו וכי הועבר לעירייה סך של 8.5% מכלל התשלומים שהתקבלו במתקנים. הדו"ח ואישור השירות הווטרינרי כאמור, יועבר על ידי השירות הווטרינרי לידי הגזברות. (להלן: "המנהל").

9.5 בנוסף, חישוב צריכת המים, החשמל והביוב על ידי המשתמשים במתקנים, ייעשה באמצעות קריאת מוני המים והחשמל אשר יותקנו על ידי העירייה בכל מתקן והחייב יבוצע לפי צריכת הספק בפועל;

9.6 כלל התשלומים בהם מחויב הספק על פי חוזה זה, לרבות בגין השימוש במים ובחשמל כאמור, יועברו על ידו לאחר קבלת דרישות התשלום מהעירייה, לעירייה, לכל המאוחר עד ליום 15 בכל חודש/חודשיים עוקב/ים בהתאם למועד החיוב הנדרש, לחשבון הבנק אשר פרטיו יימסרו לספק על ידי העירייה.

9. אחריות ושיפוי בנזיקין.

9.1 הספק יהא אחראי כלפי העירייה בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק כספי, הקשורים למתקנים ו/או להצבתם ו/או להפעלתם, העלולים להיגרם עקב מעשה או מחדל מצד הספק ו/או מי מטעמו, לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי, בתקופת ההתקשרות ולאחריה ובלבד שהעירייה הודיעה לספק על כל תביעה ו/או דרישה כאמור. למעט מקרים שנגרמו עקב רשלנות העירייה, עובדיה, קבלניה או צדדים שלישיים שאינם בשליטת הספק.

9.2 הספק מחויב בשיפוי ו/או בפיצוי העירייה ו/או מי מטעמה, בגין כל אחריות שתוטל עליה ו/או בגין כל סכום שתחויב לשלם, במקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור לעיל, לרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כדין. העירייה תודיע לספק על כל תביעה כאמור ותינתן לו אפשרות סבירה לשיקול דעת העירייה להתגונן בפניה.

9.3 הספק אחראי בלעדי לתקניות המתקנים ולתחזוקתם והוא פוטר בזאת את העירייה ואת מי מטעמה, מכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו למתקנים, ככל שייגרמו.

10. ביטוח

10.1 מבלי לגרוע מהתחייבותיו וחובותיו של הספק על פי דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם, ביטוחים לפי מיטב שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים").

10.2 הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הספק המורשים כדין בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על ידי מבטחי הספק לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם (ככל והספק לא המציא אישור ביטוח כאמור תוך עשרה (10) ימים מבקשתו בכתב של העירייה). הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח במשך כל זמן חלותו של הסכם זה וכל עוד קיימת לו אחריות לעריכת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי העירייה.

10.3 בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את התנאים הבאים:

שם "המבוטח" בפוליסות הינו - הספק ו/או העירייה, בהתאם להרחבי השיפוי כדלקמן

העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: עיריית פתח תקווה ו/או תאגידים עירוניים ו/או עובדים של "הנ"ל.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את העירייה היה ותתבע בקשר עם מעשה או מחדל של הספק ובגין מי מטעמו בביצוע השירותים.

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.

חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות, אולם אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין.

הביטוח יכסה את אחריותו של הספק על פי דין ואחריותו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של הספק ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 100,000 ₪.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשינוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה בכתב, על ידי הספק ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, שישים (60) יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

כל סעיף בפוליסות הספק (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי הספק כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הספק זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981. למען הסר ספק, מבטחת הספק מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

ביטוחי הספק יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת טופס האישור על קיום הביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין.

מוסכם בזאת כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה ו/או על מי מטעמו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהא

מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

הספק לבדו אחראי לנזקים (בהתאם לאחריותו כאמור לעיל) אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח (ככל וישנן). ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הספק אחראי (בהתאם לאחריותו כאמור לעיל) לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי. כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

הספק פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק שיגרם לרכוש ו/או למתקנים המובאים על ידו ו/או מי מטעמו לשטחי העירייה ו/או המשמשים לצורך מתן השירותים, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון. המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח לרכושו ו/או לציד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו ו/או המפורט באישור הביטוח, אולם יובהר כי בכל מקרה המפעיל פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

11. אבטחת מידע, הגנת הפרטיות וניהול מערכת.

הספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות שבנספח אבטחת מידע, הגנת הפרטיות וניהול מערכת, המצ"ב לחוזה זה כנספח ה' והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

12. איסור העברת זכויות

12.1 הספק מתחייב כי לא יעביר ו/או ימחה ו/או ישעבד ו/או יקנה, זכויות מזכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, כולם או מקצתם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי, אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה מראש ובכתב.

12.2 כל העברת זכויות ו/או חובות בניגוד לאמור לעיל, תהיה בטלה וחסרת כל תוקף.

13. יחסים בין הצדדים

13.1 מוסכם ומוצהר כי הספק הינו במעמד של ספק עצמאי וכי הוא יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על פי דין, על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, לרבות קיום הוראות הדין לענין ביטוח עובדים על ידי מעבידים, וכי אין ולא יהיו בין הספק ובין העירייה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, יחסי עובד-מעביד, והספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי ו/או זכויות של עובדים כלפי מעבידם מטעם העירייה.

13.2 היה והעירייה ו/או מי מטעמה, תידרש לשלם אלו מהתשלומים החלים על הספק כמעביד, הספק מתחייב לשלם מיד עם דרישת העירייה ו/או לשפותה בגין תשלומים אלו ככל שבוצעו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.

14. סיום החוזה

סיום שלא בשל הפרת חוזה

14.1 התקשרות העירייה עם הספק, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה והעירייה תוכל להביא לידי סיום את החוזה הנ"ל בכל עת שתחפוץ, בהודעה מראש בכתב בת 30 ימים לספק וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם לספק עקב הפסקת ההתקשרות, למעט תשלום התמורה המגיעה לספק עד למועד סיום ההתקשרות.

14.2 הספק מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות, הנה זכות המוקנית לעירייה, וכי בקורות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ויהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו לביצוע השירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו לביצוע השירותים במהלך תקופת ההארכה ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הספק בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם ו/או בקשר לנזק כלשהו לרבות של מוניטין.

סיום בגין הפרת חוזה

14.3 מבלי לפגוע מהאמור לעיל, העירייה בלבד תהא רשאית להביא חוזה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום והספק לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור.

14.4 מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של העירייה על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים, תהא העירייה רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה:

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד הגשתה.

כשהספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, או כשנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל, או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים, או שהתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם, בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג - 1983, והכל במקרה שהליכים כאמור לא בוטלו בתוך 30 יום ממועד פתיחתם.

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים (כולם או חלקם), והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 30 ימים ממועד נקיטתם.

כשהספק מסב או משעבד, את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע התחייבותיו מכוח החוזה ללא הסכמת העירייה בכתב ומראש.

כשלדעת המנהל מטעם העירייה, הספק הסתלק מביצוע החוזה.

כשהספק אינו מספק את השירותים המבוקשים או חלקם, או שהוא אינו מספקם לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר ע"י המנהל, ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע השירותים בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים, או כאשר הספק ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה בכתב על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התריע בפני הספק ו/או מי מטעמו כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם, אינה לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור השירות.

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע החוזה.

כשיש בידי העירייה הוכחות לדעתה, שהספק או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם הספק.

14.5 מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה העירייה את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה,

רשאית העירייה, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת תקורה של 20%.

14.6 מובהר בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה בהתאם להוראות חוזה

זה. ו/או בהתאם להוראות כל דין.

14.7 השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה

וביטלה את החוזה, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.

15. פינוי המתקנים בסיום ההתקשרות.

15.1 בתום תקופת ההתקשרות ו/או הארכתה, יפעל הספק להסרת המתקנים ולהשבת השטח לקדמותו כשהוא נקי ומסודר, בתוך לא יאוחר מ 28 ימי עבודה. למען הסר ספק יובהר כי, התחייבויות הספק על פי חוזה זה ויתר הוראות החוזה, למעט הזכות להפעלת המתקנים ולקבלת תמורה בעבור הפעלתם אשר לא יחולו, יחולו בפרק הזמן שמיום סיום תקופת ההתקשרות כאמור ועד הסרת כלל המתקנים כאמור ולהשבת השטח לקדמותו, כשהוא נקי ומסודר.

15.2 בגין איחור מעבר ל-21 ימים, יחויב הספק בקנס מוסכם בסך 1,000 (אלף) ש"ח בגין כל יום איחור.

15.3 העירייה תמסור לספק התראה מוקדמת של 14 ימים בכתב בטרם נקיטת צעדי אכיפה כנגדו.

15.3 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לבטל חוזה זה באופן מיידי, בכל מקרה של הפרה יסודית מצד הספק ו/או בכל מקרה בו התברר כי הספק נהג במרמה ו/או בהפרת אמונים בקשר לחוזה.

16. ניגוד עניינים והעדר קרבה לעובד עירייה

16.1 הספק מצהיר כי אין בפעילותו, או בפעילות מי מטעמו שיבצע את השירותים נשוא החוזה, כל ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות ניגוד עניינים מקצועי או עסקי, בין מתן השירותים כאמור, לבין כל עיסוק אחר שלו או של מי מעובדיו או מול לקוח אחר שלו, והוא יודיע לעירייה, ללא דיחוי, על כל מקרה בו קיים לדעתו חשש לקיומו של ניגוד עניינים, ולו למראית עין; ידוע לספק כי העירייה תהיה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום מייד, אם ייווצר חשש לניגוד עניינים, והוא לא הוסר בהתאם לדרישת העירייה, ולא תהיה לספק כל טענה כלפי העירייה בגין סיום החוזה.

16.2 הספק מצהיר כי אין מצידו מניעה להתקשר בחוזה עם העירייה בשל קרבה לעובד עירייה ו/או לחבר מועצת העיר, כמפורט בנוסח הקבוע במסמך ד' למסמכי המכרז.

17. זכות בעלות

17.1 למען הסר ספק, זכות הבעלות במקרקעין עליהם מותקנים המתקנים, הינה של העירייה בלבד והספק יהא בר רשות בלבד על המקרקעין נשוא הפיילוט וזאת למשך תקופת ההתקשרות בלבד.

17.2 מובהר כי הבעלות על המתקנים הינה של הספק.

17.3 אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מאחריות הספק בקשר לנזיקין, ביטוח ושיפוי, הכל כמפורט בחוזה זה.

18. שונות

18.1 חל תשלום כלשהו על הספק בהתאם לחוזה זה, לרבות בגין נזק, אשר לא נקבע לגביו מועד תשלום בחוזה זה, ישלמו הספק בתוך 7 ימים מיום משלוח הודעה בכתב על התשלום מאת העירייה.

18.2 חב הספק לעירייה כספים כלשהם, ייזקק כל סכום שישולם על ידי הספק לעירייה בסדר הבא: החזר הוצאות העירייה, ריבית, הפרשי הצמדה וקרן חוב.

18.3 כל ויתור, ארכה, הימנעות מפעולה מצד העירייה בנוגע לזכויותיה, לא ייחשבו כויתור על הזכויות, אלא אם כן ויתרה על כך, באופן מפורש ובכתב.

18.4 כל שינוי בחוזה זה, ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ולא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה כאמור.

18.5 כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 72 שעות ממועד המשלוח, אם נמסרה ביד - במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה - ביום בו נשלחה בכפוף לאישור טלפוני של קבלת הודעת הפקס. כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה.

ניתן לשלוח הודעות גם באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הצד השני, כאשר הודעה אשר נשלחה בדואר אלקטרוני כאמור, תחשב כהודעה שהתקבלה אצל הנמען אך ורק בתנאי

שהנמען אישר בכתב או בדואר אלקטרוני, את קבלת ההודעה. מועד קבלת ההודעה יחשב כמועד מסירת אישור הנמען על קבלת ההודעה.

כתובת מייל העירייה: _____.

כתובת המייל הספק: _____.

_____. 'חוזה מתוקצב בסעיף תקציבי מס 18.6

:ולראיה באו הצדדים על החתום

הספק (שם מלא וחתימה)

עיריית פתח-תקוה

תאריך

תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ _____, עו"ד, מס' רישיון _____ המשמש כעו"ד של התאגיד
: _____ שמספרו _____ מאשר בזאת כי ביום _____ התייצבו בפני ה"ה

_____, ת.ז. _____

_____, ת.ז. _____

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודות זהות שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני

תאריך

חתימת עו"ד

אישור

הנני מאשרת נוסח החוזה מהפן המשפטי בלבד מבלי להתייחס לפן המקצועי כלכלי ותקציבי בכפוף להרשאה תקציבית ולנכונות העובדות שהוצגו

תאריך

מוריה גילה, עו"ד

'נספח א

מפרט טכני

כללי

נספח זה בא להוסיף על הוראות החוזה ולא לגרוע ממנו ובכל מקרה של סתירה בין האמור בו ובין הוראות החוזה, יגברו הוראות נספח זה.

העירייה מעוניינת להציב ברחבי העיר, במקרקעין שבבעלותה, 2 מתקני רחיצת כלבים ללא מגע יד אדם (להלן: self service) אוטומטיות הפועלים במתכונת של שירות עצמי "המתקנים"), כאשר בעל כלב יכול להביא את כלבו לשטיפה, תמורת תשלום שיבוצע אוטומטית במתקנים באמצעות כרטיס אשראי.

לצורך כך התקשרו הצדדים בחוזה שמטרתו עריכת פיילוט לצורך בחינת היתכנות הצבת והפעלת המתקנים, תפעולם והשימוש בהם ע"י תושבי העיר ולבחינת הצלחת השירותים

לשביעות רצון העירייה, הכל בהתאם להוראות החוזה על נספחיו ובפרט הוראות מפרט טכני זה המצורף כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

PetWash™ K900 R Twin. המתקנים יהיו מסוג

מיקומי המתקנים

2.1

2.2 יובהר, כי מיקומי המתקנים ייקבעו בהתאם לצרכי העירייה, תוך מתן עדיפות למקום בשכונות מגורים בעלות ריבוי בניינים וליד מרכזים מסחריים, כאשר הקביעה הסופית של המיקומים, תיעשה בהסכמה בין הצדדים. העירייה תעשה כמיטב יכולתה להתחשב בקביעת מיקומי המתקנים, בהמלצות הספק.

2.3 הספק מתחייב כי לא תבוצע הצבת מתקנים, אלא לאחר קבלת אישור העירייה לכך. מראש ובכתב.

תשתיות, תחזוקה ותפעול המתקנים

3.1 התשתיות הנדרשות לצורך הצבת המתקנים: חשמל, מים, ביוב, יוכנו על ידי העירייה. חיבורי המתקנים לתשתיות הנ"ל, יעשו על ידי העירייה ובהשתתפות הספק בחיבור המתקנים לתשתיות הנ"ל, בסך של ₪ 20,000 בתוספת מע"מ בגין כל מתקן.

3.2 המתקנים יהיו פעילים וניתנים לשימוש בכל שעות היממה, בכל ימות השבוע (24/7). הספק לא יישא באחריות לאי פעילות המתקנים במקרה שהדבר נובע עקב מצב מלחמה ו/או סגר אשר הוכרז על ידי המדינה.

הספק ידאג

ג להפעלתם ולתחזוקתם השוטפת. במסגרת תפעול ותחזוקת המתקנים, על הספק לדאוג למלא את המתקנים בחומרי שטיפה, סבון, שמפו ומרכך, כשהם מחומרים אורגניים ומאושרים לשימוש על ידי משרד הבריאות.

3.3 הספק ידאג למילוי המתקנים בחומרי החיטוי הדרושים, כשהם מאושרים לשימוש ע"י משרד הבריאות.

3.4 באחריות הספק לוודא כי המתקנים ו/או השימוש בהם, אינם גורמים לסתימות ו/או לנזק לצנרת הביוב העירונית ו/או אחרת, ובכלל זה, לוודא מניעת חדירת שיער כלבים לצנרת הביוב באמצעות מערכות סינון מתאימות לכך, כשהן מוטמעות במתקנים. לצורך כך, יבצע הספק תחזוקה שוטפת לפילטרים ולמערכת הניקוז, על מנת למנוע סתימות ו/או מפגעים כלשהם, לרבות מפגעי ריח. כל האמור יעשה על ידי הספק ועל חשבונו במסגרת התמורה המשולמת לו כמפורט בחוזה ולא תשולם לו כל תמורה נוספת מעבר לכך.

3.5 הספק ידאג לבצע ניקיון וחיטוי יומיומי של המתקנים, לרבות, החלפת פילטרים במתקנים, באמצעות חומרים ידידותיים לסביבה ובעלי אישור משרד הבריאות. כן ידאג הספק לניקיון יומיומי של האזור שמסביב ו/או בקרבת המתקנים, בגין כל הנובע מהשימוש במתקנים.

3.6 הספק ידאג לוויסות טמפרטורת המים בהתאם לעונות השנה ובהתאם לדרישות הדין, לרבות בהתאם לצורך למניעת התפשטות פתוגנים ו/או מחלות.

3.7 בהתאם (Back Flow), למניעת חדירת מזהמים Air Gap או RPZ הספק יבצע התקנת לדרישות התקן הרלוונטי על פי כל דין.

3.8 הספק לבדו יישא במלוא האחריות גם לתיקון תקלות במתקנים ויהיה מחויב לתקן כל תקלה במתקנים עד למצב של שימוש תקין במתקן, בתוך לא יאוחר מ 24 שעות ממועד היוודע לו על התקלה ו/או ממועד דרישת העירייה לכך, לפי המוקדם מביניהם. בגין כל יום איחור בתיקון המתקן מעבר לפרק הזמן הנקוב, ישלם הספק לעירייה קנס בסך של ₪250.

3.9 בכל מתקן יותקן מסך דיגיטלי המציג למשתמש את משך הזמן שנותר לשימוש ואת שלבי הרחצה.

3.10 בסיום תקופת ההתקשרות, אחראי הספק להסיר את המתקנים ולהשאיר את הסביבה בה היו מוצבים המתקנים, כשהיא פנויה ונקייה מכל סממן לשימוש במתקנים.

3.11 חשמל

- מגן ראשי A חד-פאזי, 25 240V: אספקת חשמל ליחידה.
- דוד מים מידי (אופציונלי): אם בוחרים בדוד המשולב בתוך המכונה - נדרש עבור הדוד בלבד. אם האתר מספק מים חמים - אין צורך בקו 415V, 40A בנוסף קו תלת-פאזי זה.
- תלוי במקור החימום - מים (kWh צריכת אנרגיה ממוצעת לכל שטיפה: כ-0.76 (חמים אתריים/דוד מובנה).

עם מפסק, 25mm חיבור החשמל נעשה בנקודת כניסה תחתונה לתוך הארון, דרך צינור גמיש מגן וקופסת מפסקים בתוך הארון. החשמלאי מחווט לנקודת ההשחלה שהוכנה במפעל.

3.12 מים (כניסה)

יש שתי קונפיגורציות אפשריות, שתיהן נתמכות:

1. מים חמים מסופקים מהאתר - חיבור חם/קר $\frac{1}{2}$ " (ברז כדורי לכל קו).
 2. דוד מידי מובנה - חיבור מים קרים בלבד $\frac{3}{4}$ " (ברז כדורי אחד).
- לחץ כניסה נדרש: 40-72 psi (275-500 kPa).
 - הפעלה psi בתוך היחידה יש וסת שמכוון ל-50.
 - Watts 009M3-AUS לדוג', RPZ (High Hazard) מניעת זרימה חוזרת: נדרש אביזר בהתאם לדרישות התאגיד/התקן המקומי, 15/20mm.

3.13 ביוב (יציאה)

- מתוך המכונה (מ"מ 50) DN50 שני חיבורי
- מסופקים בערכת ההתקנה - אל נקודת ביוב P-trap חיבור באמצעות סיפונים קיימת/חדשה
- יש לבצע בקשה לפסולת תעשייתית זוטרה מול תאגיד המים (נהוג ברוב הרשויות).

3.14 סינון שיער וניקוז

- במכונה מסנן נירוסטה + מלכודת דליי/סלילה פנימית ללכידת שיער לפני היציאה לביוב
- תחזוקה יומית פשוטה: הרמת רצפת הרשת, ריקון שכבת שיער ושטיפה - פעולה של דקות ספורות

3.15 מים וחשמל - צריכה אופיינית לשטיפה

- צריכת מים לשטיפה לכלב אחד: כ-40-50 ל' (תלוי בשימוש בפונקציות)
- ספיקה בזמן עבודה: בעת הפעלת שתי העמדות יחד - כ-16-20 ל'/דקה (סה"כ לכל היחידה)
- לשטיפה. חיבור מים חמים מהאתר מפחית את kWh אנרגיה: ממוצע כ-0.76 העומס החשמלי של הדוד המובנה

3.16 חיבור בשטח

- כל נקודות החיבור נמוכות וקרובות לרצפה (מים/ביוב/חשמל) ונגישות מאחור
- המידות הידיוניות להתקנה: אורך ~3.7 מ', גובה ~1.85 מ', עומק ~0.68 מ'; משקל כולל ~350 ק"ג (מגיע בשני חלקים המתחברים במקום)
- במרחק 4 מ' - מתאימה למרחב עירוני פתוח או dBA רמת רעש מדודה: ~66 חדר שירות

בטיחות ונגישות. 4.

4.1 הספק ימלא אחר כל הוראות הדין בנוגע לשמירת כללי הבטיחות וימלא אחר הוראות הממונה על הבטיחות בעירייה, בכל הקשור למתן השירותים במסגרת ומכח חוזה זה, בהתאם למפורט בנספח ב' המצ"ב לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

4.2 בנוסף, יפעל הספק בהתאם להוראות הבטיחות הנ"ל:

- 4.2.1 כל מתקן יוקף גידור היקפי בגובה 1.2 מטר;
- 4.2.2 בכל מתקן, יותקן שער ברוחב 92 ס"מ, נפתח כלפי חוץ ומצויד במנגנון סגירה עצמית;
- 4.2.3 בחלקו האחורי של כל מתקן, ייושם אחד משני הפתרונות: א. ריווח של 50 ס"מ למעבר טכנאים; ב. חדר שירות/כיסוי מלא;
- 4.2.4 על המתקנים לעמוד בהוראות תקנות הרעש בישראל ולא לעבור את רמת הרעש המרבית המותרת על פי דין.

שילוט ופרסום. 5.

- 5.1 הספק מחויב להציב בסמוך למתקנים, או על גביהם, שילוט והדרכה ביחס לאופן השימוש במתקנים, לרבות פרטיו לצורך יצירת קשר לדיווח על תקלות ו/או לקלת מידע בדבר השימוש.
- 5.2 הספק לא יהיה רשאי לבצע על גבי המתקנים ו/או בסביבתם, פרסום מכל סוג שהוא, לרבות לא שם/לוגו/סמליל של העירייה, למעט הצגת לוגו הספק ופרטי הספק לצורך יצירת קשר, אלא אם כן, קיבל קודם לכן את אישור העירייה לכך, ובכתב. היה והעירייה תאשר לספק את הפרסום, יהא עליו לשאת בכל תשלום, אגרה, וכו' המוטלים על פי דין, בגין הפרסום.
- 5.3 העירייה תהיה רשאית לדרוש מהספק שינוי ו/או הסרה של כל שלט ו/או פרסום אשר ייעשו על ידו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
- 5.4 כל פרסום בדבר הצבת המתקנים שיבקש הספק לבצע, לרבות במדיה הדיגיטלית, טעון קבלת אישור העירייה לכך, מראש ובכתב. למען הסר ספק יובהר כי כל פרסום יעשה בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לדיני וכללי הנגישות.
- 5.5 ככל שהעירייה תבקש מהספק להדביק/לצבוע על גבי המתקנים את שם/סמל העירייה, היא תעביר לספק את קבצי המדיה המתאימים והוא יעשה כן על חשבונו.

מסירת מידע לעירייה. 6.

- 6.1 במהלך כל תקופת ההתקשרות, וכן לאחר סיומה, יספק הספק לעירייה, על פי דרישתה, נתונים בכל הקשור לשימוש במתקנים, לרבות: תדירות השימוש במתקנים על ידי

המשתמשים, כמויות המשתמשים, אופן השימוש, פילוח של השימוש לפי זמני השימוש (ימים/שעות וכו') וכו'ב. העירייה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע ובנתונים שימציא לה הספק כאמור, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

הספק יתקין על חשבונו, בכל מתקן, מצלמת אבטחה חיצונית ופנימית עם הקלטה (6.2 24/7), עם אפשרות להתחבר למוקד העירוני של העירייה בהתאם לדרישת העירייה

'נספח ב

מפרט בטיחות

'נספח ג

אישור קיום ביטוחים

'נספח ד

הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר

לכבוד

תאריך: _____

עיריית פתח תקווה

א.ג.נ.,

הנני מצהיר בזאת כי עיריית פתח תקווה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

סעיף 122 א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד, שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות

כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות קובע:

חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1(1)(ב) ו-1(5)(ב)).

סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:

פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי "בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:

אין לי / יש לי (- יש למחוק המיותר) בין חברי מועצת העירייה: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

אין לי / יש לי (- יש למחוק המיותר) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של העירייה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

אין לי / יש לי (- יש למחוק המיותר) בן - זוג, שותף או סוכן העובד ברשות

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות איתי, אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א(ב)(3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

חתימת הספק: _____ שם מלא של הספק: _____

נספח ה'

אבטחת מידע, הגנת הפרטיות וניהול מערכת

נספח להסכם הפעלת שירותי שטיפה וטיפול בכלבים

כללי

נספח זה נועד להסדיר את חובות הספק בנושאי אבטחת מידע ופרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,

התשמ"א-1981, תיקון 13 לחוק ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "הוראות הדין").

הוראות נספח זה גוברות על כל הצהרה אחרת ומהוות תנאי יסודי בהתקשרות.

היקף

העירייה מקצה שטח רצפה ותשתיות פסיביות (חשמל, מים וביוב) בלבד.

חל איסור על חיבור לרשת (Stand-alone). המערכת תפעל באופן עצמאי ומבודד לחלוטין. העירונית או למאגרי המידע של העירייה.

העירייה אינה מעבירה לספק מידע ממאגריה ואינה נחשפת למידע הנאסף או המעובד במערכת.

אחריות הספק

הספק יישא באחריות מלאה, בלעדית וישירה לכל היבטי המערכת, לרבות תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה, תחזוקה, אבטחת מידע, הגנת פרטיות, תקינות, שרידות, גיבוי, התאוששות, קישוריות, ניטור, סליקה וכל עיבוד מידע המתבצע במסגרתה.

ככל שהמערכת אוספת, שומרת, מעבדת או מאפשרת גישה למידע אישי או למידע מוגן אחר, הספק יחשב, לפי העניין, כ"בעל מאגר", "מחזיק מאגר" או גורם אחר הנושא באחריות לפי הוראות הדין, והוא יישא במלוא החובות הנגזרות ממעמדו זה.

הספק מצהיר ומתחייב כי מינה, ככל שנדרש לפי דין, בעלי תפקידים מתאימים בתחום אבטחת המידע והגנת הפרטיות, וכי הוא מקיים מנגנוני ממשל, בקרה, פיקוח ואכיפה פנימיים לצורך עמידה בדרישות הדין.

הספק לא יטען כלפי העירייה כי האחריות לאבטחת המידע, לפרטיות או לניהול המערכת מוטלת, כולה או חלקה, על העירייה, וזאת למעט מקום שבו נקבע אחרת במפורש ובכתב בהסכם.

אבטחת מידע

האחריות לקיום אבטחת המידע והנתונים במערכת חלה על הספק בלבד.

הספק מתחייב ליישם אמצעי אבטחה הולמים בהתאם לסוג, היקף ורגישות המידע, לרבות:

ומעלה בתעבורה והצפנת מידע במנוחה TLS 1.2: הצפנה

"והרשאות לפי עקרון "הצורך לדעת MFA: ניהול גישה

בקרה: ניהול לוגים למשך 24 חודשים לפחות ועדכוני אבטחה שוטפים

מערך סליקה

PCI-DSS. הספק אחראי בלעדית לעמידה בתקן

פרטי אשראי לא יישמרו במערכת המקומית והעירייה לא תיחשף למידע פיננסי.

דיווח על אירועי אבטחה

הספק ידווח לממונה אבטחת המידע בעירייה על כל אירוע אבטחה או חשש לדלף מידע בתוך 24 שעות ממועד גילוי.

הספק ינקוט באמצעים מידיים לצמצום הנזק ולמניעת הישנות האירוע.

חבות משפטית ושיפוי

לעירייה לא קיימת כל חבות או אחריות משפטית, ישירה או עקיפה, בגין פעילות המערכת, תכניה, רכיביה או כל נזק הנובע מדליפת מידע, כשל אבטחתי או עיבוד מידע.

הספק יישא באחריות מלאה לכל נזק, לרבות כלפי צדדים שלישיים.

הספק ישפה את העירייה בגין כל נזק, תביעה, דרישה, קנס רגולטורי או הוצאה משפטית הנובעים מפעילות המערכת או מהפרת הוראות נספח זה.

סיום התקשרות

עם סיום ההתקשרות, הספק יבצע ביעור (מחיקה לצמיתות) של כל המידע האישי שברשותו, לרבות מידע המצוי אצל ספקי משנה, מערכות גיבוי ושירותי ענן.